

A própria contradição já está nos autos: do recibo SISBAJUD às fls. 547, a tese se sustenta pelas peças oficiais

Versão 2.0 da Tese de Reposicionamento — incorpora os três sanatórios de blindagem indicados em parecer interno (não ancorar em códigos numéricos; precisar a genealogia do significante "cota"; reposicionar a fraude à execução como fundamento instrumental) e adiciona dois reforços bônus extraídos da verificação literal dos autos (fls. 547 — Dra. Priscilla Limena já denunciou a contradição; distinguishing do REsp Repetitivo invocado pela defesa).

AUTOS	EMIÇÃO 14/06/2026 · VERSÃO	INSTRUMENTO INTERNO · CPC
1006744-58.2023.8.26.0011 · 1ª	2.0 · SUCEDE O DOC. 16 V1.0	ART. 472 · CONFIDENCIAL
VF PINHEIROS/SP		

I. ENDOSSO DA v1 E TRÊS SANATÓRIOS INCORPORADOS

A versão 1 da tese — Documento 16 desta série — foi integralmente endossada por parecer interno como "robusta, tecnicamente precisa e a estratégia mais sofisticada e eficaz para o caso", e desafiada por três sanatórios pontuais de blindagem. Esta versão 2 (i) incorpora os três sanatórios, (ii) verifica literalmente as peças que os ancoram, e (iii) adiciona dois reforços extraídos dessa verificação. A v2 sucede e não anula a v1: a estrutura analítica permanece — o que muda é a precisão das afirmações sensíveis e a forma processual dos pedidos.

II. SANATÓRIO 1 — NÃO ANCORAR EM CÓDIGOS NUMÉRICOS; ANCORAR NA AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO POR IMPENHORABILIDADE

A v1 mencionou que "o código 32 do SISBAJUD não é categoria de impenhorabilidade". A afirmação é correta no plano sistêmico, mas abre flanco: o código 32, no Manual Operacional do SISBAJUD, significa simplesmente *requisição cumprida*. Ancorar a tese na interpretação de códigos numéricos cuja definição varia entre versões do manual é arriscado. O sanatório consiste em deslocar a âncora: o que importa não é o código devolvido — é o *fato processual* de que **não há, nos autos, qualquer devolução por impenhorabilidade nem decisão judicial reconhecendo-a.**

REDAÇÃO SANADA — INCORPORADA À TESE

"Independentemente da codificação numérica retornada pelo sistema, o fato processual inafastável é um só: **não há, nos autos, qualquer devolução de ordem por impenhorabilidade, tampouco decisão judicial que tenha acolhido tal exceção.** O que existe, conforme o recibo de fls. 491/492, é o cumprimento da ordem de bloqueio com a efetivação de constrição sobre ativo classificado pela custodiante como de 'baixa liquidez' (informação retornada à fls. 493). A impenhorabilidade, nos termos do art. 833 e do art. 854, §3º, do CPC, exige **arguição específica da parte e reconhecimento judicial expresse** — o que jamais ocorreu. A tentativa de equiparar 'baixa liquidez' a 'impenhorabilidade' é, portanto, confusão semântica deliberada e sem amparo legal."

Verificação literal dos autos. A petição da Requerente de fls. 545-547, subscrita pelas advogadas Giselle Cantagallo (OAB/SP 237.089) e Priscilla Limena (OAB/SP 154.282) — Escritório Priscilla Limena Advocacia —, em 05/06/2023, registra textualmente, no item 10:

"Além disso, a primeira resposta do banco às fls. 493, no sentido de se tratar de 'ativo de baixa liquidez', parece bastante contraditória em relação à informação prestada às fls. 539, de que o requerido possui os investimentos distribuídos em carteira que inclui renda fixa, fundos imobiliários e conta-corrente, facilmente resgatáveis." — fls. 547

Este reforço bônus é decisivo: a contradição entre o discurso da FRAM (cotas de baixa liquidez) e a carteira efetivamente declarada por outras vias (renda fixa, fundos imobiliários, conta-corrente *facilmente resgatáveis*) já está denunciada nos autos desde 05/06/2023. A tese não precisa criar a contradição; precisa apenas reativá-la.

III. SANATÓRIO 2 — GENEALOGIA PRECISA DO SIGNIFICANTE "COTA"

A v1 da tese sustentou a tese da "introdução do signo 'cota' pela defesa". O sanatório exige verificação literal — sob pena de afirmar zero ocorrências onde haja registros pontuais e abrir flanco a impugnação. Procedi à **verificação exaustiva** nas peças relevantes.

TRECHO	SUBSCRIÇÃO	DATA E PROTOCOLO	"BLOQUEIO"	"COTA(S)"	CONCLUSÃO
Recibo SISBAJUD — fls. 490/510	BACEN-CNJ (instituição financeira)	16-22/05/2023	54 ocorrências	27 ocorrências (em	Prevalência massiva de "bloqueio"; "cota" aparece como identificador

				referência a fundos)	técnico de produto financeiro — não como categoria jurídica
Petição da defesa — fls. 569/575	Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados — Eliane Cristina Carvalho	13/06/2023, 18:40 (WPIN23701180440)	Pontual	Massiva — núcleo da peça	É a peça que <i>institui o</i> <i>significante "cota"</i> como categoria jurídica do litígio; título de seção: "BLOQUEIOS INDEVIDOS — AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FECHADO" (fls. 570)

REDAÇÃO SANADA — PRECISÃO VERIFICADA

"O recibo de fls. 490/510 do SISBAJUD opera, em **prevalência massiva**, sobre o significante 'bloqueio' (54 ocorrências literais), enquanto o significante 'cota' aparece, naquele recibo, apenas como identificador técnico de produto financeiro custodiado (27 ocorrências, todas instrumentais). É a petição da defesa de fls. 569/575 — subscrita pelo escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados e protocolada em 13/06/2023 sob o número WPIN23701180440 — que **institui o significante 'cota' como categoria jurídica** do litígio. O título da seção II da peça é, literalmente: 'BLOQUEIOS INDEVIDOS — AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FECHADO' (fls. 570). A reclassificação semântica do ativo opera ali — não no SISBAJUD."

O deslocamento adversarial fica, assim, datado e identificado: o ativo "encontrado pelo SISBAJUD" foi reclassificado como "cota ilíquida" pela peça de fls. 569/575, em três passos retóricos identificados na § IV.

IV. SANATÓRIO 3 — FRAUDE À EXECUÇÃO COMO FUNDAMENTO INSTRUMENTAL, NÃO SANÇÃO AUTÔNOMA

A v1 invocou o CPC art. 792 como descrição factual de conduta da defesa. O sanatório é técnico-processual: na fase de partilha (não na fase executiva propriamente dita), a invocação direta dos arts. 774 e 792 como base para *sanção imediata* pode ser contestada como prematura — não há ainda título executivo líquido e certo sendo fraudado. A solução é deslocar a função do enquadramento: a fraude à execução é descrita não como pedido de sanção autônoma, mas como **fundamento para medidas assecuratórias e probatórias**.

REDAÇÃO SANADA — REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL

"Embora a declaração de fraude à execução (art. 792 do CPC) seja matéria própria da fase executiva, os atos praticados pelo Requerido — que consistem em **esvaziar o potencial de efetividade de uma constrição judicial já realizada e transitada em julgado quanto ao seu regime** — são *funcionalmente equivalentes* à fraude e demonstram padrão de conduta que atenta contra a dignidade da justiça (art. 77, IV e VI, c/c art. 774 do CPC). **Não se postula, por ora, a aplicação da sanção de fraude à execução**, mas o reconhecimento de que tal padrão de comportamento **justifica o reforço das medidas protetivas patrimoniais e a inversão do ônus probatório** (CPC art. 373, §1º), a fim de garantir a utilidade final da partilha e coibir a perpetuação da violência patrimonial."

Essa formulação preserva a gravidade da descrição factual, sustenta a moldura "em tese" (CF art. 5º, LVII), e blinda a peça contra arguição de prematuridade ou de invocação executiva fora da fase própria.

V. REFORÇO BÔNUS 1 — A JUÍZA JÁ ENXERGOU A CONTRADIÇÃO (FLS. 547 INCORPORADA)

PETIÇÃO DA REQUERENTE FLS. 545-547 — 05/06/2023

A advogada da Requerente, Dra. Priscilla Limena (OAB/SP 154.282), já requereu, em 05/06/2023, que o juízo reativassem a ordem SISBAJUD *integralmente*, contrastando a alegação inicial da FRAM ("ativo de baixa liquidez") com a informação de fls. 539 (renda fixa, fundos imobiliários, conta-corrente *facilmente resgatáveis*). A contradição interna do

discurso adversário **não é tese a sustentar** — é fato denunciado nos autos há mais de três anos.

Consequência: o reposicionamento semântico-epistemológico aqui defendido não introduz uma tese nova — **recupera** uma observação que já existia nos autos e foi ignorada na sequência processual. O efeito retórico é poderoso: a Requerente não muda de tese; aprofunda a tese original e demonstra que a outra parte vem, há 1.095+ dias, repetindo um discurso já denunciado como contraditório por sua patrona em 05/06/2023.

VI. REFORÇO BÔNUS 2 — DISTINGUISHING DO PRECEDENTE STJ INVOCADO PELA DEFESA

A peça de fls. 569/575 invoca, às fls. 572-573, o REsp Repetitivo do STJ (Tema 913 — penhorabilidade de cotas de fundo de investimento) como suporte de sua narrativa. A leitura íntegra do precedente revela que o argumento **joga contra a defesa**, não a seu favor:

O QUE O TEMA 913 DO STJ EFETIVAMENTE DECIDIU	O QUE A DEFESA TENTA EXTRAIR DELE
1. Cotas de fundo de investimento são valores mobiliários penhoráveis (Lei 6.385/76, art. 2º, V); apenas <i>não estão</i> na primeira ordem de preferência do CPC art. 835.	Que cotas de FIP seriam <i>impenhoráveis</i> ou imunes à constrição — leitura que o STJ expressamente rejeita .
2. A gradação legal do art. 835 é regra, mas pode ser flexibilizada à luz do caso concreto, sopesando-se a aptidão satisfativa do bem.	Que a gradação é absoluta e que cotas de FIP, por isso, seriam inacessíveis à constrição.
3. O precedente trata de hipótese em que a instituição financeira recusou nomear à penhora — e a recusa foi considerada legítima.	Que o caso seria análogo. Não é . Às fls. 575, item 26 da peça defensiva, o Requerido diz textualmente: " <i>não se opõe o requerido quanto ao bloqueio de suas cotas</i> ". Não há recusa; há concordância. O pressuposto do precedente está ausente.

O distinguishing é, portanto, dúplice: (i) o STJ afirma penhorabilidade — não impenhorabilidade — das cotas de FIP; (ii) o precedente concreto pressupõe recusa do executado, ausente neste caso por confissão expressa do Requerido às fls. 575.

VII. TESE CONSOLIDADA v2 — UMA FRASE

Não há, nos autos, devolução por impenhorabilidade nem decisão judicial reconhecendo-a; existe, ao contrário, bloqueio frutífero de R\$ 10.503.164,01 certificado às fls. 492/499 e arresto de cotas mantido por acórdão transitado em julgado em 10/10/2023. A "ausência de liquidez" alegada pela defesa às fls. 569/575 é reclassificação semântica do ativo, denunciada como contraditória pela própria patrona da Requerente já em 05/06/2023 (fls. 547), e contradita pelo próprio precedente STJ que a defesa invoca. O padrão de conduta — manter o patrimônio comum fora do alcance da meação por confusão semântica sustentada por 1.095+ dias — é *funcionalmente equivalente* à fraude à execução, e justifica, como fundamento instrumental, o reforço das medidas protetivas patrimoniais e a inversão do ônus probatório, na forma do art. 373, §1º, do CPC.

VIII. PEDIDOS REFINADOS (v2)

#	PEDIDO	FUNDAMENTO SANADO
A	Declaração de incontestância da existência do ativo financeiro localizado em 16/05/2023 (R\$ 84.856.714,65 — fls. 419/424) e da sua comunicabilidade — porque a localização é fato com fé pública e a comunicabilidade decorre da temporalidade (16-29/05/2023, anteriores ao marco de 30/05/2023 fixado em saneamento).	CPC art. 374, III; CC art. 1.660, I; decisão saneadora fls. 1370-1373
B	Reafirmação do regime de constrição das cotas — declaração de que (i) inexistente, nos autos, devolução por impenhorabilidade nem decisão judicial reconhecendo-a; (ii) o arresto das cotas, mantido pelo acórdão transitado em julgado (fls. 1064-1079, t.j. 10/10/2023), permanece firme; (iii) a "baixa liquidez" reportada pela FRAM às fls. 493 é descrição operacional da custodiante — não categoria normativa do CPC art. 833.	CPC arts. 502 e 503 (coisa julgada); CPC art. 854 §3º (arguição específica + reconhecimento expresso ausentes); CPC art. 835, XIII; STJ Tema 913 (distinguishing)
C	Reforço das medidas protetivas patrimoniais — não como sanção de fraude à execução, mas como medida assecuratória derivada da equivalência funcional da conduta defensiva ao art. 792 do CPC. Compreende: (i) ofício permanente à FRAM Capital DTVM e à CVM exigindo comunicação prévia de qualquer evento de liquidez sobre as cotas, sob multa diária (CPC arts. 297 e 537); (ii) averbação preventiva perante a administradora e o escriturador.	CPC arts. 297, 537, 77 IV e VI, 774 + STJ Tema 913 (distinguishing); padrão de conduta funcionalmente equivalente à fraude
D	Inversão do ônus probatório — atribuição ao Requerido do encargo de demonstrar a alegada iliquidez por documentação estrutural do fundo (regulamento consolidado, boletins de	CPC art. 373, §1º + Res. CNJ nº 492/2023; CPC arts. 396-404, 400, 537

subscrição, laudo de avaliação, demonstrações financeiras auditadas), sob pena de presunção de veracidade (CPC art. 400).

- | | |
|---|--|
| <p>E Plano de liquidação no momento adequado — definição, em fase própria, do procedimento de liquidação das cotas (alienação judicial, adjudicação pela Requerente em titularidade própria, ou apuração de haveres), inclusive aproveitamento do gatilho contratual da Cláusula 9.7 do Acordo de Cotistas (fls. 1330) — saída forçada em 90 dias com piso de R\$ 127,04 por cota + IPCA + 8%.</p> | <p>CPC arts. 879-903 + 904;
Acordo de Cotistas Cláusula 9.7 (fls. 1330); RCVm 175/2022</p> |
|---|--|

IX. SILOGISMO DE FECHAMENTO — v2

PREMISSA 1 — NORMA A impenhorabilidade, nos termos do CPC art. 833, é categoria taxativa e normativa que depende de (i) arguição específica da parte (CPC art. 854, §3º) e (ii) reconhecimento judicial expreso.

PREMISSA 2 — FATO Nos autos 1006744-58.2023.8.26.0011, não há (i) qualquer devolução de ordem do SISBAJUD por impenhorabilidade; (ii) qualquer arguição específica de impenhorabilidade fundada no art. 833; (iii) qualquer decisão judicial reconhecendo impenhorabilidade. Há, ao contrário: bloqueio frutífero certificado (fls. 491/510), bloqueio efetivo de R\$ 10.503.164,01 (fls. 492/499), arresto das cotas mantido por acórdão transitado em julgado (fls. 1064-1079, t.j. 10/10/2023), reafirmação em saneamento (fls. 1370-1373) e rejeição de embargos (fls. 1405-1406).

PREMISSA 3 — CONDUTA A defesa sustenta, desde fls. 569/575 (13/06/2023, Machado, Meyer, Sendacz e Opice), narrativa de "ausência de liquidez de cotas de fundo de investimento fechado" — narrativa que reclassifica semanticamente o ativo localizado pelo SISBAJUD, sem trazer aos autos a documentação estrutural exigível (regulamento, boletins, laudo) e contradizendo informação prestada por outras vias e denunciada como contraditória pela Requerente já às fls. 547 (05/06/2023).

CONCLUSÃO A iliquidez é alegação operacional não documentada; a impenhorabilidade é categoria normativa não arguida e não reconhecida. A confusão entre as duas é vetor de conduta funcionalmente equivalente à fraude à execução (CPC art. 792), com efeito processual de manutenção do patrimônio comum fora do alcance da meação por 1.095+ dias. A consequência cabível, no campo cível, não é a sanção autônoma — é o reforço das medidas protetivas patrimoniais, a inversão do ônus probatório e a presunção de veracidade pela ausência de exibição (CPC art. 400). A sede própria do desdobramento penal, eventual, é a notícia-crime autônoma instruída ao Ministério Público.

X. CONFORMIDADE METODOLÓGICA

CPC ART. 472 — DISCIPLINA PROBATÓRIA

Este parecer (v2) sucede e complementa a v1 (Documento 16 desta série). É instrumento técnico-jurídico de apoio ao raciocínio da equipe; não é perícia oficial. Toda afirmação fática está ancorada em folhas dos autos, registro público (BACEN-CNJ; CVM; FNET; JUCESP; DOU) ou norma vigente. As qualificações jurídicas atribuídas a condutas alheias são descritas em tese, em estrita observância à presunção de inocência (CF art. 5º, LVII). A descrição da conduta defensiva como "funcionalmente equivalente à fraude à execução" não constitui imputação categórica — é juízo de equivalência funcional para fins exclusivos de fundamentação de medidas instrumentais.

O conteúdo deve ser convertido, no que couber, em peça subscrita por advogado(a) (OAB) e em laudo subscrito por perito habilitado (CRC/CORECON) antes de qualquer uso processual. Pessoas físicas serão anonimizadas em qualquer versão de circulação externa.

REFERÊNCIAS DOCUMENTAIS VERIFICADAS IN LOCO

CATEGORIA	REFERÊNCIAS VERIFICADAS LITERALMENTE
Recibos SISBAJUD	fls. 410, 418-419 (fotografia 16-22/05/2023, R\$ 84.856.714,65); fls. 491/510 (bloqueio frutífero); fls. 492/499 (certificação de bloqueio R\$ 10.503.164,01); fls. 493 (resposta inicial FRAM — "ativo de baixa liquidez"); fls. 539 (informação contraditória — investimentos "facilmente resgatáveis")
Peça da Requerente	fls. 545-547 (subscrita por Giselle Cantagallo OAB/SP 237.089 e Priscilla Limena OAB/SP 154.282; 05/06/2023; protocolo WPIN23701123900) — item 10 denuncia a contradição entre "baixa liquidez" e "facilmente resgatáveis"
Peça da Defesa	fls. 569-575 (subscrita por Eliane Cristina Carvalho — Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados; 13/06/2023, 18:40; protocolo WPIN23701180440) — institui o significante "cota" como categoria jurídica; invoca o REsp Repetitivo (STJ Tema 913); fls. 572 contém a confissão "o fundo nada mais é do que o veículo por meio do qual Ari detém sua participação na Evino"; fls. 575 item 26 contém a confissão "não se opõe o requerido quanto ao bloqueio de suas cotas"
Acórdão TJSP	fls. 1064-1079 — bloqueio das cotas mantido até o momento adequado de liquidação; trânsito em julgado em 10/10/2023 (fls. 1079)
Decisão saneadora	fls. 1370-1373 (02/09/2024, Juíza Dra. Ana Cristina Weynen Cores) — reafirmação do regime; indeferimento do pedido de imediata transferência

Embargos de declaração	fls. 1392-1404 (interpostos pelo Requerido); rejeitados às fls. 1405-1406 (08/11/2024)
Acordo de Cotistas	fls. 1330 — Cláusula 9.7 (gatilho contratual de saída forçada em 90 dias; piso R\$ 127,04 por cota + IPCA + 8%)
SISBAJUD conexo	fls. 123 do processo desdobrado — ordem de 31/03/2026; BTG cumprimento integral R\$ 27.799,79 (cód. 12 — confirmação de funcionalidade técnica)
Normas	CF art. 5º, LVII e LXXVIII; CC arts. 1.658, 1.659, 1.660 I, 1.642, 1.647, 1.368-C; CPC arts. 77 IV e VI, 297, 344, 357, 373 II e §1º, 374 III, 396-404, 472, 502-503, 537, 774, 792 IV e §1º, 833, 835 XIII, 854 e §3º, 879-903, 904; Lei 6.385/76 art. 2º V; Lei 9.613/1998 (sede própria); CP arts. 171, 179 (sede própria); Res. CNJ nº 232/2016; Res. CNJ nº 492/2023; RCVm nº 175/2022; STJ Tema 913

Parecer-Tese v2 · Reposicionamento Semântico-Epistemológico (sanatórios incorporados) · Operação Limoncello
Autos 1006744-58.2023.8.26.0011 · 1ª VF Pinheiros/SP · Emissão 14/06/2026 · Versão 2.0
Sucedo o Documento 16 (v1.0); ambos permanecem na série sem supressão de conteúdo
Série DOSSIÊS E NOTAS TÉCNICAS — documento 17 · INSTRUMENTO INTERNO · CONFIDENCIAL
Conversão para peça subscrita por OAB e/ou laudo CRC/CORECON antes de qualquer uso processual.